

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 841 -
842/2532

นาย ประเส

รัฐ ประทุม

ทอง.

นาง กนกวรรณ หรือ แดง พุ่มวงศ์สำเน

ยง กับ

พวก.

โจทก์มอบเงินให้จำเลยที่ ๑ ไปร่วมลงทุนกับ อ. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข. โดยจำเลยที่ ๑ สัญญาว่าโจทก์จะได้รับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ ๗ ต่อเดือน ต่อมาโจทก์ไปขอรับเงินผลประโยชน์ จำเลยที่ ๑ ขอผิดผ่อนและไม่ยอมคืนเงินลงทุนให้โจทก์แต่เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ ๑ กับบุคคลในครอบครัวของจำเลยที่ ๑ ก็เป็นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัท ข. ด้วยโดยจำเลยที่ ๑ ทำหน้าที่เป็นเพียงหัวหน้าสายนำเงินที่มีผู้มาลงทุนไปส่งมอบให้บริษัท ข. และรับผลประโยชน์มาแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมลงทุนเท่านั้น การกระทำของจำเลยที่ ๑ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาหลอกลวงโจทก์จึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง.

โจทก์มอบเงินให้จำเลยที่ ๑ ไปร่วมลงทุนกับ อ. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข. โดยจำเลยที่ ๑ สัญญาว่าโจทก์จะได้รับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ ๗ ต่อเดือน ต่อมาโจทก์ไปขอรับเงินผลประโยชน์ จำเลยที่ ๑ ขอผิดผ่อนและไม่ยอมคืนเงินลงทุนให้โจทก์แต่เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ ๑ กับบุคคลในครอบครัวของจำเลยที่

๑ก็เป็นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัท ช. ด้วยโดยจำเลยที่ ๑ ทำหน้าที่เป็นเพียงหัวหน้าสายนำเงินที่มีผู้มาลงทุนไปส่งมอบให้บริษัท ช.และรับผลประโยชน์มาแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมลงทุนเท่านั้น การกระทำของจำเลยที่ ๑ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาหลอกลวงโจทก์จึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง.

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>